



L'Évolution de la Fiscalité Patrimoniale en Tunisie : (2023-2026)

Du Fragment Immobilier au Tout Patrimonial

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Mise en garde

« L'Évolution de la Fiscalité Patrimoniale en Tunisie : (2023-2026) - Du Fragment Immobilier au Tout Patrimonial » a été élaborée par le **Cabinet Mourad Guellaty & Associés** (le « Cabinet »). Elle s'adresse aux professionnels des domaines juridique, social, comptable et fiscal, ainsi qu'aux étudiants et praticiens souhaitant approfondir leur compréhension du cadre réglementaire relatif à l'emploi des retraités en Tunisie.

Le contenu de cette publication repose sur la législation et la réglementation en vigueur à la date de juin 2026, ainsi que sur d'autres textes et sources officielles disponibles à cette même date.

Le présent document vise à diffuser des informations générales à vocation pédagogique et documentaire. Il ne saurait, en aucun cas, remplacer un avis professionnel personnalisé ou un conseil juridique, fiscal ou social adapté à une situation particulière.

Les informations qui y figurent sont fournies à titre indicatif. Par conséquent, le Cabinet Mourad Guellaty & Associés, ainsi que les auteurs, déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données contenues dans cette publication.

Pour toute décision ou situation nécessitant une analyse spécifique, il est fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Le Cabinet Mourad Guellaty & Associés, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, intervient dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de la conformité légale. Il accompagne ses clients dans la maîtrise de la réglementation et la gestion de leurs obligations juridiques et sociales.

Pour toute information complémentaire ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

contact@cabinetguellaty.com

L'utilisation de ce document à des fins pédagogiques ou professionnelles est libre, sous réserve d'en citer la source.

L'Évolution de la Fiscalité Patrimoniale en Tunisie : (2023-2026)

Du Fragment Immobilier au Tout Patrimonial

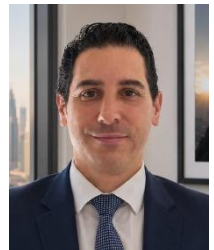
Walid Moussa

E-mail : Walid.Moussa@cabinetguellaty.com

Managing Partner – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la République – La Marsa

Tel +216 29 507 036



Ayman Elleuch

E-mail : Ayman.Elleuch@cabinetguellaty.com

Manager – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la République – La Marsa

Tel +216 29 835 888



Table des Matières

I.	INTRODUCTION	6
II.	CADRAGE HISTORIQUE : LA TRAJECTOIRE DE L'IMPOSITION DE LA FORTUNE EN TUNISIE	7
1.	L'ère Pré-Révolution : Le Choix Doctrinal De La Sanctuarisation Du Capital	7
2.	La Décennie Post-2011 : Des Projets De Loi Sous Haute Tension Politique	7
III.	LA GENESE ET L'AVENEMENT DE L'IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI) DE 2023	8
1.	L'Article 23 De La Loi De Finances 2023 (LF 2023)	8
2.	La Note Commune N° 15/2023	8
3.	Cas Pratiques De La Note Commune N° 15/2023	9
3.1.	Exemple 1 : Liquidation simple avec dette hypothécaire	9
3.2.	Exemple 2 : Effet de levier de la dette	9
3.3.	Exemple 3 : Démembrement (Barème Art 38 CDET)	10
4.	La Prise De Position DGELF N° 784/2023 (Du 23 Juin 2023)	10
IV.	ANALYSE CRITIQUE ET LIMITES DE LA DOCTRINE DE 2023	11
1.	Les Personnes Imposables	11
1.1.	Le Champ Personnel et la Tutelle : Une Asymétrie Injustifiée	11
1.2.	La Territorialité Dédoublée	11
2.	Les Actifs Imposables	11
2.1.	La Problématique des Sociétés Civiles Immobilières (SCI)	11
2.2.	Exonérations De L'Habitation Principale	12
2.3.	Exonérations Des Biens à Usage Professionnel	14
2.4.	Immeubles Dont La Propriété Est Démembrée	15
2.5.	L'Articulation avec le "Train de Vie" et les Risques de Redressement	16
3.	Liquidation ,Assiette Et Taux	16
3.1.	La déduction des dettes	16
3.2.	L'incertitude sur les critères de "Valeur Commerciale Réelle"	17
3.3.	Effet De Seuil Brutal	18
V.	LA MUTATION DE 2026 : VERS UN IMPOT GLOBAL SUR LA FORTUNE	19
1.	L'Article 88 De La Loi De Finances 2023 (LF 2026)	19
2.	La Note Commune N° 13/2026	19
2.1.	Élargissement de l'Assiette Imposable	19
2.2.	Exonérations Spécifiques	19
2.3.	Déduction des Dettes	21
2.4.	Obligations Déclaratives et Contrôle	22
VI.	ANALYSE CRITIQUE DE LA REFORME 2026 ET RISQUES SYSTEMIQUES	23
1.	Les Personnes Imposables	23
1.1.	Tutelle, Majorité et Indivision	23
1.2.	Territorialité et Articulation Internationale	24
2.	Les Actifs Imposables	24
2.1.	Terrains Agricoles	24
2.2.	Terrains Lotis	25
2.3.	Actifs à l'étranger	25

2.4.	Fonds de Commerce	26
2.5.	Immeubles à usage mixte	26
2.6.	Méthodes d'Évaluation	27
2.7.	Focus Critique : Créances et Comptes Courants Associés (CCA)	27
2.8.	Exonérations et "Zones Grises" : La Doctrine Prétorienne	27
3.	Liquidation ,Assiette Et Taux	28
3.1.	Dettes Déductibles	28
3.2.	Effet du seuil	28
3.3.	Analyse du Risque Systémique : L'Article 43 du CIRPPIS	28
VII.	INCIDENCE DES CONVENTIONS DE NON-DOUBLE IMPOSITION (CNDI)	30
1.	Cas D'absence De CNDI	30
2.	Cas Des CNDI Traitant Des Impositions De La Fortune	30
3.	Cas Des CNDI Ne Traitant Pas Des Impositions De La Fortune	30
VIII.	GESTION ET D'OPTIMISATION DU NOUVEL IMPOT SUR LA FORTUNE (IF)	31
1.	Arbitrage et Réallocation des Actifs Financiers	31
2.	Optimisation de l'Exonération de la Résidence Principale	31
3.	Professionnalisation du Patrimoine (Exonération de l'Outil de Travail)	31
4.	Gestion Rigoureuse du Passif Déductible	31
5.	Stratégies de Transmission et Fragmentation Familiale	32
6.	Gestion de la Résidence Fiscale pour les binationaux	32
7.	Risque Systémique : L'Article 43 du CIRPPIS	32
IX.	CONCLUSION GENERALE	33

I. INTRODUCTION

Le paysage fiscal tunisien subit une mutation structurelle profonde, dictée par une équation budgétaire de plus en plus précaire. Pour pallier un besoin de financement qui ne cesse de croître, l'État a opéré une rupture avec l'orthodoxie monétaire classique. Au-delà des 14 milliards de dinars (DT) déjà sollicités auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur l'exercice 2024-2025, une nouvelle mesure prévoit un emprunt supplémentaire de 11 milliards de DT. Ce financement, accordé sans intérêts et remboursable sur une période de 15 ans, s'apparente techniquement à une "planche à billets" qui interroge l'indépendance de l'Institut d'Émission.

C'est dans cette urgence de mobilisation de ressources propres que s'inscrit l'évolution législative de l'Article 23 de la Loi de Finances (LF) 2023. Si l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) marquait une première étape en ciblant la détention d'actifs fonciers de luxe (seuil de 3 MDT), le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026 franchit un rubicon doctrinal en instaurant un Impôt sur la Fortune (ISF) global.

Ce passage d'une taxe sur la pierre à une taxation du capital productif et improductif redéfinit le contrat social : l'impôt ne sanctionne plus seulement l'oisiveté du patrimoine immobilier, mais frappe désormais la richesse accumulée sous toutes ses formes, accentuant la pression fiscale sur un segment déterminé.

II. CADRAGE HISTORIQUE : LA TRAJECTOIRE DE L'IMPOSITION DE LA FORTUNE EN TUNISIE

L'introduction de l'impôt sur la Fortune par la Loi de Finances représente un tournant structurel majeur dans la philosophie fiscale tunisienne. Longtemps réticente à appréhender le capital accumulé, la Tunisie est passée d'une fiscalité exclusivement assise sur les flux (revenus et consommation) à une taxation directe du stock de patrimoine. Comprendre la genèse, les blocages politiques et les étapes de cette mutation est indispensable pour analyser la portée technique et les enjeux de l'impôt sur la fortune actuel.

1. L'ère Pré-Révolution : Le Choix Doctrinal De La Sanctuarisation Du Capital

Sous les régimes des présidents Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali, la doctrine fiscale tunisienne a délibérément écarté l'idée d'un impôt direct sur la fortune.

- **L'impact du Plan d'Ajustement Structurel (PAS) de 1986** : Confrontée à une crise financière d'envergure, la Tunisie réoriente sa politique économique sous l'égide du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale. Le choix est fait de sanctuariser le patrimoine des classes aisées afin d'encourager l'épargne, de stimuler l'investissement privé et de prévenir la fuite des capitaux à l'étranger.
- **Le primat des impôts sur les flux** : Le système se dote d'une architecture unifiée à travers la refonte de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et la création de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 1988. L'État choisit de financer le budget public par la consommation et les revenus plutôt que par la détention d'actifs.
- **Le palliatif des « Signes Extérieurs de Richesse »** : À défaut d'une taxation globale de la fortune, le législateur intègre au Code de l'IRPP un mécanisme d'évaluation forfaitaire. Basé sur des indices de train de vie (valeur locative des résidences, puissance des véhicules, personnel de maison), ce dispositif purement correctionnel servait d'outil de contrôle anti-fraude sans constituer un prélèvement autonome sur le capital. Ce modèle prolongeait l'héritage des décrets coloniaux de 1918 (propriétés bâties et valeurs mobilières) et s'opposait à la logique de prélèvement brut des anciens impôts beylicaux (*Kanoun, Mejba*).

2. La Décennie Post-2011 : Des Projets De Loi Sous Haute Tension Politique

La révolution de 2011 ouvre une brèche politique où la justice fiscale et la redistribution des richesses s'invitent au cœur des débats parlementaires. Les velléités de créer un impôt sur la fortune se heurtent toutefois aux réalités économiques d'une transition fragile.

Le point de tension le plus critique survient lors de l'élaboration de la **Loi de Finances 2014**.

- **L'introduction initiale** : Face à des déficits budgétaires records, le gouvernement d'Ali Larayedh intègre un projet d'impôt sur la Fortune en fin d'année 2013, ciblant les hauts patrimoines non productifs.
- **La levée de boucliers** : Le projet suscite une opposition frontale des milieux d'affaires, du patronat (UTICA) et de partis libéraux, agitant le spectre d'une paralysie de l'investissement national.
- **Le retrait par la Loi de Finances Complémentaire (LFC)** : Le gouvernement de transition de Mehdi Jomaa acte le retrait définitif du texte. La **LFC d'août 2014** supprime toute référence à l'impôt sur la fortune global et lui substitue des prélèvements conjoncturels temporaires (contributions sur les salaires, les banques, les compagnies pétrolières et majorations sur les véhicules haut de gamme). C'est toutefois lors de cette même année 2014 qu'apparaît la première retenue à la source de 5 % sur les dividendes (appliquée en 2015), marquant le début de la taxation des revenus du capital.

III. LA GENESE ET L'AVENEMENT DE L'IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI) DE 2023

L'introduction de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par l'article 23 de la Loi de Finances 2023 marque une rupture paradigmatique dans le paysage fiscal tunisien. Nous assistons au passage d'une fiscalité de flux, centrée sur la réalisation du revenu, à une fiscalité de stock, appréhendant la détention statique du capital.

Cette mutation ressuscite, sous une forme plus rigoureuse, le précédent avorté de l'impôt foncier de 2014, lequel avait échoué faute d'un appareil déclaratif et probatoire cohérent. L'article 23 s'érige désormais en "matrice" de l'imposition du capital, structurant un périmètre qui se veut le socle d'une nouvelle justice distributive.

1. L'Article 23 De La Loi De Finances 2023 (LF 2023)

L'article 23 du décret-loi n° 2022-79 a instauré l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) au profit du budget de l'État à partir de l'année 2023.

- **Personnes imposables** : L'impôt concerne les personnes physiques et leurs enfants mineurs sous leur garde.
- **Seuil et Taux** : L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est exigible si la valeur commerciale réelle nette du patrimoine est égale ou supérieure à 3 millions de dinars (MDT) au 1er janvier de l'année d'imposition. Le taux est fixé à 0,5 % de la valeur nette.
- **Territorialité** :
 - Les résidents en Tunisie sont imposés sur leurs biens situés en Tunisie et à l'étranger.
 - Les non-résidents sont imposés uniquement sur leurs biens situés en Tunisie.
- **Exonérations légales** : Sont exclus de l'assiette l'habitation principale du redevable et les immeubles destinés exclusivement à l'usage professionnel (sauf s'ils sont loués à des tiers).

2. La Note Commune N° 15/2023

Cette note explicite les modalités d'application de l'article 23 de la LF 2023.

- **Assiette de l'impôt** : Elle comprend les immeubles bâtis (y compris en construction), les terrains nus, les droits réels immobiliers (usufruit, nue-propriété, servitudes) et les parts sociales dans les sociétés civiles immobilières (SCI).
Les biens meubles (fonds de commerce, titres de valeurs mobilières) sont exclus.
- **Valorisation et Démembrement** : La valeur est la valeur commerciale réelle au 1er janvier. En cas de démembrement, la Note impose le barème de l'article 38 du Code des droits d'enregistrement et de timbre (CDET) pour répartir la valeur entre usufruitier et nu-propriétaire selon l'âge de l'usufruitier.
- **Conditions d'exonération** :
 - L'habitation principale est exonérée sans condition de valeur ou de superficie.
 - Pour les professionnels, l'immeuble doit être inscrit à l'actif du bilan.
 - Pour les terres agricoles, l'exonération requiert une exploitation directe et la déclaration des revenus agricoles afférents.
- **Passif déductible** : Seules les dettes existant au 1er janvier qui grèvent directement l'immeuble (hypothèques, privilèges) au sens du Code des droits réels (CDR) sont déductibles.
- **Obligations** : La déclaration annuelle doit être déposée au plus tard le 30 juin à la recette des finances du domicile principal (ou du bien le plus cher pour les non-résidents).

3. Cas Pratiques De La Note Commune N° 15/2023

3.1. Exemple 1 : Liquidation simple avec dette hypothécaire

Monsieur. « A », de nationalité tunisienne et résident en Tunisie, propriétaire d'une usine de pièces de rechange, possède au 1er janvier 2023 :

- Une villa à Tunis de **2 000 000 DT** (résidence principale, exonérée) ;
- Un appartement à Sousse El Kantaoui de **500 000 DT** ;
- Un appartement à usage d'habitation à l'Ariana de **270 000 DT**, grevé d'une hypothèque de **170 000 DT**
- Une usine de **4 000 000 DT** (affectée à l'exploitation professionnelle, exonérée)
- Un bureau à Sfax loué à un médecin de **300 000 DT**
- Un terrain agricole loué à une société agricole de **1 000 000 DT**
- Des droits sociaux dans une société civile immobilière lui conférant la propriété d'un terrain nu de **1 500 000 DT**. »

Tableau de liquidation :

Éléments du patrimoine	Valeur brute (DT)	Observations
Villa à Tunis	2 000 000	Exonérée (Habitation principale)
Usine de pièces de rechange	4 000 000	Exonérée (Exploitation professionnelle)
Appartement à Sousse Kantaoui	500 000	Imposable
Bureau à Sfax (loué)	300 000	Imposable (non exploité par le propriétaire)
Terrain agricole (loué)	1 000 000	Imposable (non exploité par le propriétaire)
Droits sociaux dans une SCI	1 500 000	Imposable (par transparence immobilière)
Appartement à l'Ariana	270 000	Imposable
Total de l'assiette brute	3 570 000	
Déduction dettes	- 170 000	Capital restant dû au 1er janvier
Base imposable à l'IFI	3 400 000	Fortune immobilière nette
Montant de l'IFI (0,5 %)	17 000	Liquidation de l'impôt

3.2. Exemple 2 : Effet de levier de la dette

Mêmes données que l'exemple 1, mais l'appartement de Sousse Kantaoui (**500 000 DT**) est, en outre, grevé d'une hypothèque de **500 000 DT**. »

Tableau de liquidation :

Éléments de calcul	Montant (DT)
Total de l'assiette brute (identique à l'Exemple 1)	3 570 000
Déduction - hypothèque (Appartement Ariana)	- 170 000
Déduction - hypothèque (Appartement Sousse)	- 500 000
Base imposable à l'IFI	2 900 000
Montant de l'IFI	0

3.3. Exemple 3 : Démembrement (Barème Art 38 CDET)

Monsieur. Mohamed, 71 ans, avocat à la retraite, a cédé la nue-propiété de l'ensemble de ses biens immobiliers à son fils Monsieur. Karim, majeur, en conservant l'usufruit. La villa de Sfax constitue la résidence principale de M. Mohamed et de son fils. L'usufruitier étant âgé de plus de soixante-dix ans, l'usufruit est évalué à **10 %** et la nue-propiété à **90 %** de la valeur en pleine propriété, selon le barème de l'article 38 du Code des droits d'enregistrement et de timbre (CDET) ¹. »

Tableau des valeurs démembrées :

Biens du patrimoine	Valeur totale (DT)	Usufruit (10 %)	Nue-propiété (90 %)
Villa Sfax (Résidence principale)	3 000 000	300 000	2 700 000
Villa à Yasmine Hammamet	4 000 000	400 000	3 600 000
Appartement loué (Gammarth)	500 000	50 000	450 000
Usine à Sfax (louée)	3 000 000	300 000	2 700 000
Bureau à Tunis (loué)	400 000	40 000	360 000
Droits sociaux (SCI - terrain nu)	2 000 000	200 000	1 800 000
TOTAL	12 900 000	1 290 000	11 610 000
Base imposable	9 900 000	990 000	8 910 000

Tableau de liquidation comparative :

Redevable	Base brute imposable	IFI dû (0,5 %)
M. Karim (Nu-propiétaire)	8 910 000 DT	44 550 DT
M. Mohamed (Usufruitier)	990 000 DT	0 DT (en dessous du seuil)

4. La Prise De Position DGELF N° 784/2023 (Du 23 Juin 2023)

Cette décision précise le champ d'application pour certains terrains dont le statut était incertain.

- **Inclusions confirmées** : Sont maintenus dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) car non explicitement exclus par la loi :
 - Les terrains classés « zones archéologiques » ou « zones naturelles protégées ».
 - Les terrains classés « zones vertes non constructibles » selon le plan d'aménagement urbain.
- **Cas des SARL agricoles** : Les terrains agricoles appartenant à des personnes physiques mais exploités via une SARL (même si les propriétaires sont les seuls associés) restent imposables. Ils ne bénéficient pas de l'exonération professionnelle car l'exploitation n'est pas faite directement par la personne physique mais par une entité juridique distincte.

¹ ARTICLE 38 CDET - I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement sur les donations et les successions, la valeur de la nue-propiété et de l'usufruit est déterminée par le barème ci-après établi selon l'âge de l'usufruitier :

AGE DE L'USUFRUITIER	VALEUR DE L'USUFRUIT	VALEUR DE LA NUE PROPRIETE
Moins de 40 ans révolus	5/10	5/10
Moins de 50 ans révolus	4/10	6/10
Moins de 60 ans révolus	3/10	7/10
Moins de 70 ans révolus	2/10	8/10
Plus de 70 ans révolus	1/10	9/10

IV. ANALYSE CRITIQUE ET LIMITES DE LA DOCTRINE DE 2023

1. Les Personnes Imposables

1.1. Le Champ Personnel et la Tutelle : Une Asymétrie Injustifiée

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) vise les seules personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales, il inclut les biens des enfants mineurs sous tutelle dans le patrimoine du redevable. Toutefois, la note commune 15/2023 opère une interprétation restrictive en se référant strictement à l'article 154 du Code du Statut Personnel (CSP)². En excluant la tutelle testamentaire ou contractuelle, l'administration crée une faille ou une asymétrie de traitement que le législateur n'avait pas explicitement prévue, discriminant ainsi les structures familiales non conventionnelles.

1.2. La Territorialité Dédoublée

Le régime de territorialité combine le critère de la situation du bien et celui de la résidence fiscale.

Catégorie de Redevable	Biens Situés en Tunisie	Biens Situés à l'Étranger
Résident en Tunisie	Imposables	Imposables (Fortune Mondiale)
Non-Résident	Imposables	Hors champ d'application

Note : L'imposition des biens étrangers pour les résidents est théoriquement subordonnée aux Conventions de Non-Double Imposition (CNDI), dont l'application aux impôts sur le capital reste un terrain contentieux fertile.

L'évaluation de la valeur vénale réelle pour des actifs situés hors du territoire tunisien pose un problème de preuve insurmontable pour le contribuable de bonne foi. En l'absence de guides ou de bases de données de comparaison fournies par l'administration, le risque de redressement pour "insuffisance d'évaluation" est élevé.

2. Les Actifs Imposables

2.1. La Problématique des Sociétés Civiles Immobilières (SCI)

L'inclusion des parts sociales dans les sociétés civiles immobilières (SCI) dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) constitue l'une des zones les plus complexes de la législation tunisienne. Bien que la Note Commune n° 15/2023 ait confirmé leur assujettissement, elle a laissé subsister plusieurs difficultés techniques majeures qui compliquent la tâche du contribuable.

✓ L'absence de méthodologie d'évaluation précise

La Note Commune confirme que les parts de SCI sont incluses pour le calcul du seuil de 3 MDT et pour l'assiette, mais elle ne définit aucune règle d'évaluation circonstanciée.

- **ANC vs Valeur Vénale** : On ignore s'il convient d'évaluer la société selon la méthode de l'actif net comptable corrigé (ANC) (valeur actualisée des actifs moins le passif) ou si d'autres méthodes de valorisation sont admises (L'imprimé de formulaire de déclaration annuelle impose une évaluation par la valeur vénale plutôt que par l'actif net comptable (ANC)³.
- **Compensation** : L'administration n'a pas précisé si elle acceptait la compensation entre les plus-values et les moins-values latentes pour déterminer cet actif net.

² Article 154 CSP : « Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la mort de la mère ou de son incapacité. »

³ Cela signifie que le redevable doit procéder à une réévaluation constante des actifs immobiliers détenus par la société pour déclarer la valeur de ses parts, sans pouvoir se retrancher derrière les valeurs historiques du bilan.

- **États financiers** : Comme l'impôt est dû au 1er janvier, la question de l'obligation d'arrêter des états financiers intermédiaires au 31 décembre (pour les sociétés n'ayant pas l'année civile comme exercice) n'est pas tranchée.

✓ **La problématique du ratio immobilier**

Une incertitude subsiste sur la nature même de la valeur imposable des parts :

- **Taxation globale ou proportionnelle** : La loi ne précise pas s'il faut imposer la valeur totale des parts ou si l'on doit appliquer un ratio correspondant uniquement à la proportion des immeubles dans l'actif de la SCI.
- **Actifs non immobiliers** : Si une SCI détient des liquidités ou des créances (par exemple suite à une vente d'immeuble), le texte suggère qu'elles pourraient être taxées via la valeur des parts, alors que l'IFI/IF est censé ne frapper que la fortune immobilière.

✓ **L'exclusion des sociétés à prépondérance immobilière**

Selon une interprétation strictement littérale, seules les « sociétés civiles immobilières » sont visées.

- Cela implique que les parts de sociétés de promotion immobilière ou de sociétés commerciales possédant un patrimoine immobilier prépondérant semblent échapper à l'impôt. La Note Commune n'est pas venue étendre ou préciser ce champ d'application.

✓ **L'ambiguïté sur la déduction des dettes liées aux parts**

La Note Commune détaille la déduction des dettes pour les immeubles physiques, mais reste très évasive sur les passifs des SCI :

- **Dettes de l'associé** : On ignore si un associé peut déduire une dette personnelle contractée spécifiquement pour financer l'acquisition de ses parts dans la SCI.
- **Transposabilité des conditions** : Il n'est pas clair si les conditions restrictives de déduction (dettes grevant l'immeuble au sens du Code des droits réels (CDR)) s'appliquent également aux passifs internes de la société pour le calcul de la valeur des parts.

2.2. Exonérations De L'Habitation Principale

Bien que la Note Commune n° 15/2023 ait apporté des éclaircissements sur l'application de l'exonération de l'habitation principale, plusieurs zones d'ombre techniques et incertitudes juridiques subsistent, compliquant l'application sereine de cet avantage fiscal.

✓ **La problématique de l'affectation partielle (Usage mixte)**

La difficulté technique la plus immédiate concerne les immeubles à usage mixte. La loi et la Note Commune ne précisent pas les règles à suivre lorsqu'un immeuble sert à la fois d'habitation principale et d'exploitation professionnelle.

- **Absence de clé de répartition** : On ignore si le redevable bénéficie d'un abattement proportionnel à la surface occupée pour l'habitation ou si l'usage principal détermine le sort de l'ensemble du bien.
- **Méthode de calcul** : En cas de partage de la valeur, la doctrine ne précise pas si le calcul doit se baser sur la superficie, la valeur locative ou une autre métrique.

✓ **Les incertitudes liées au démembrement de propriété**

Si la Note Commune (Exemple 3) montre que l'usufruitier et le nu-propiétaire peuvent tous deux bénéficier de l'exonération s'ils résident ensemble dans le bien, elle laisse sans réponse des cas fréquents :

- **Résidences séparées** : Le texte ne définit pas le sort de l'exonération pour la quote-part du nu-propriétaire si celui-ci ne réside pas effectivement dans l'immeuble dont l'usufruitier fait son habitation principale.
- **Fragilité juridique** : L'interprétation administrative de la Note Commune est jugée fragile car elle tente de pallier le **silence absolu de la loi** (LF 2023) sur le démembrement. Ce manque de base légale expose le contribuable à un risque de revirement ou de contestation juridictionnelle.

✓ **Application internationale et territorialité**

Pour les résidents fiscaux tunisiens possédant des biens à l'étranger, l'application de l'exonération soulève des questions de preuve et de cumul :

- **Habitation principale à l'étranger** : La Note Commune ne précise pas si un résident tunisien peut désigner un immeuble situé hors de Tunisie comme son "habitation principale" pour l'exonérer, ni comment prouver cette qualité auprès de l'administration tunisienne.
- **Conflit de résidence** : En cas de double résidence fiscale, le risque de double imposition demeure entier car les conventions fiscales anciennes ne prévoient généralement pas de règles de partage pour l'impôt sur la fortune (IFI/IF), rendant l'exonération potentiellement inopérante à l'échelle transfrontalière.

✓ **Charge de la preuve et présomption de sincérité**

Enfin, la question de la **preuve** du caractère "principal" de l'habitation reste ouverte :

- **Critères d'appréciation** : En dehors de la mention dans la déclaration, l'administration n'a pas listé les justificatifs requis (factures de consommation, adresse de la CIN, etc.) pour valider l'exonération, surtout dans le cas de propriétaires possédant plusieurs résidences de standing similaire.
- **Contrôle fiscal** : Bien que la déclaration soit réputée sincère, le contribuable reste vulnérable à une requalification arbitraire en résidence secondaire si les critères d'occupation effective ne sont pas clairement codifiés.

✓ **Preuve et formalisme de l'habitation principale**

Le tableau IV.1 de l'imprimé de la déclaration annuelle attaché à la Note Commune n° 15/2023, exige pour la résidence principale exonérée, la mention du « العنوان » (adresse) mais surtout les « مراجع تسجيل العقد » (références d'enregistrement de l'acte).

L'administration **juridicise la preuve**. L'imprimé démontre que l'exonération n'est pas seulement liée à un usage de fait, mais à la détention d'un titre de propriété formellement enregistré. Le document de synthèse doit être corrigé pour souligner que l'absence de titre enregistré pourrait faire obstacle à l'exonération, même pour une résidence occupée de longue date.

La note commune 15/2023 pêche par une absence de définition précise du terme "habitation principale". Ce mutisme est stratégique : il permet à l'administration d'utiliser l'article 101 du code des droits et procédures fiscaux CDPF ⁴ pour requalifier des situations de fait.

⁴ Article 101 CDPF : « Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute personne qui a : - simulé des situations juridiques, produit des documents ou factures ou notes d'honoraires falsifiés ou dissimulé la véritable nature juridique d'un acte ou d'une convention dans le but de bénéficier d'avantages fiscaux, de la minoration de l'impôt exigible ou de sa restitution »

2.3. Exonérations Des Biens à Usage Professionnel

L'exclusion des biens professionnels est verrouillée par la NC 15/2023 de manière inquisitoriale :

- **Immeubles non-agricoles** : Inscription obligatoire au bilan.
- **Immeubles agricoles** : Rattachement impératif à des revenus déclarés.

Bien que la Note Commune n° 15-2023 ait tenté d'apporter des précisions, notamment en liant l'exonération à l'inscription au bilan, elle laisse subsister des zones d'ombre majeures qui génèrent une insécurité juridique pour les contribuables.

✓ La rigidité du critère d'inscription au bilan

La Note Commune 15-2023 subordonne l'exonération à la condition que l'immeuble soit inscrit parmi les actifs du bilan issus d'une comptabilité régulière. Or, cette exigence soulève plusieurs points :

- **Liberté d'affectation du patrimoine** : En droit tunisien, un exploitant individuel dispose de la liberté d'affecter ses biens soit à son patrimoine privé, soit à son patrimoine professionnel. En imposant l'inscription au bilan comme condition *sine qua non*, la Note Commune semble restreindre une liberté juridique non limitée par le texte de loi initial.
- **Cas des non-comptables** : La doctrine ne précise pas les modalités de preuve pour les professionnels libéraux ou artisans n'ayant pas l'obligation de tenir une comptabilité complète avec bilan (régimes forfaitaires ou simplifiés).

✓ L'absence de règles pour les immeubles à usage mixte

C'est l'une des lacunes les plus critiques : la Note Commune ne définit aucune règle de ventilation pour les biens ayant une **affectation partielle** (une partie servant de résidence et l'autre de cabinet ou d'atelier).

- **Absence de clé de répartition** : Aucun mécanisme n'est prévu pour calculer un abattement proportionnel basé sur la superficie ou la valeur locative.
- **Immeubles en garantie** : Le sort d'un immeuble donné en caution pour une activité professionnelle mais utilisé simultanément à des fins personnelles reste indéterminé.

✓ L'ambiguïté entourant les terres agricoles et les lotissements

Si la Note Commune lie l'exonération des terres agricoles à la déclaration de revenus agricoles, elle ne résout pas le statut des terrains en attente d'exploitation.

- **Terrains agricoles non productifs** : Le texte est muet sur les terrains agricoles qui ne génèrent pas encore de revenus (jeunes plantations, terres en friche) ou pour lesquels aucune déclaration n'a encore été déposée.

Note : L'exonération est subordonnée à la déclaration des revenus et à l'exercice effectif d'une activité agricole génératrice de revenus. L'administration fiscale se réserve le droit de procéder à des contrôles et à des visites sur place afin de constater la réalité de l'exploitation agricole.

- **Terrains destinés au lotissement** : La difficulté subsiste pour savoir si un terrain destiné à être loti et vendu par un promoteur personne physique peut être considéré comme un « immeuble destiné à l'exploitation professionnelle ».

✓ La preuve de la destination professionnelle

La problématique de la **charge de la preuve** demeure entière. La Note Commune ne dresse pas de liste exhaustive des documents probants.

- **Documents requis** : On ignore si le redevable doit fournir une déclaration d'investissement, une attestation des services administratifs compétents (APIA, APII) ou si la simple inscription comptable suffit à créer une présomption de sincérité.

- **Activités non déclarées** : L'administration pourrait être tentée d'écarter l'exonération pour les contribuables n'ayant pas déposé de déclaration d'existence, bien que la loi ne subordonne pas explicitement l'avantage à cette obligation déclarative préalable.

✓ **Les catégories de contribuables éligibles**

Le texte légal ne définit pas limitativement les catégories de bénéficiaires. Une interrogation subsiste notamment sur la possibilité pour un salarié de revendiquer l'exonération d'un immeuble qu'il destine à une activité professionnelle accessoire ou secondaire, la Note Commune restant focalisée sur l'exploitant principal.

2.4. Immeubles Dont La Propriété Est Démembrée

Bien que la Note Commune n° 15/2023 ait apporté des précisions essentielles (en instaurant notamment l'imposition distincte de l'usufruitier et du nu-propiétaire via le barème de l'article 38 du Code des droits d'enregistrement et de timbre (CDET)), elle laisse subsister plusieurs difficultés techniques et incertitudes juridiques majeures pour les immeubles dont la propriété est démembreée.

✓ **Fragilité de la base légale (Risque de contentieux)**

La difficulté majeure reste le silence absolu de la loi (LF 2023) sur le démembrement.

- **Absence de désignation législative du redevable** : La loi ne désigne pas expressément qui, de l'usufruitier ou du nu-propiétaire, est le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
- **Risque d'annulation juridictionnelle** : En droit fiscal, seul le législateur peut définir l'assiette et le redevable. En l'absence de texte légal, la Note Commune pourrait être contestée devant les juges pour défaut de base légale. Les experts soulignent que le principe de l'interprétation des textes obscurs en faveur du contribuable pourrait conduire à une défiscalisation totale par voie judiciaire, malgré les précisions de la Note Commune.

✓ **Problématique de la déduction des dettes (Passif)**

Si la Note Commune explique comment évaluer l'actif démembreé, elle ne précise pas les modalités de répartition du passif :

- **Affectation des dettes** : Il n'est pas clair comment doivent être déduites les dettes contractées pour financer une dépense affectée spécifiquement à un bien démembreé (ex: gros travaux incombant au nu-propiétaire ou travaux d'entretien à l'usufruitier).
- **Dettes d'acquisition** : Le texte reste sibyllin sur la possibilité pour le nu-propiétaire de déduire intégralement une dette d'acquisition de son droit, alors que la loi limite les déductions aux dettes « grevant l'immeuble ».

✓ **Évaluation des droits mobiliers démembreés au sein d'une SCI**

La Note Commune traite du démembrement des immeubles physiques, mais laisse une zone grise sur les droits mobiliers démembreés inscrits à l'actif d'une SCI :

- **Complexité de l'actif net corrigé** : Pour les parts de SCI, l'évaluation doit théoriquement reposer sur l'actif net comptable corrigé. La Note Commune n'établit pas de règle claire sur la manière de combiner ce calcul de valeur de part avec le barème de l'usufruit, surtout lorsque la SCI détient des actifs mixtes (immeubles, créances, liquidités).

✓ **Difficultés liées à l'exonération de l'habitation principale**

Bien que l'exemple 3 de la Note Commune montre un partage de l'exonération entre le père (usufruitier) et le fils (nu-propiétaire) résidant ensemble, des incertitudes demeurent :

- **Résidence séparée** : Le sort de l'exonération n'est pas explicité lorsque l'usufruitier occupe le bien comme résidence principale mais que le nu-propiétaire réside ailleurs. Dans ce cas, le

nu-propriétaire perd-il totalement le bénéfice de l'exonération sur sa quote-part de valeur (90 % après 70 ans) ?

✓ **Absence de mécanismes de protection internationale**

Pour les biens démembrés situés à l'étranger, les difficultés d'application du droit conventionnel persistent.

- **Double imposition** : Les conventions fiscales ne prévoient généralement pas de règles spécifiques pour le démembrement de propriété en matière d'impôt sur le capital. La Note Commune ne résout pas le conflit si l'État étranger impose la pleine propriété chez l'usufruitier alors que la Tunisie impose séparément le nu-propriétaire résident.

2.5. L'Articulation avec le "Train de Vie" et les Risques de Redressement

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) agit comme le "cheval de Troie" du contrôle fiscal. L'interconnexion des bases de données permet une lecture croisée entre l'IFI, l'IRPP et les déclarations de patrimoine.

✓ **Liaison avec l'Accroissement du Patrimoine (Art 42-43 CIRPPIS)**

Toute discordance entre la fortune déclarée à l'IFI et les revenus déclarés à l'IRPP peut déclencher une procédure d'évaluation forfaitaire. L'administration utilisera la déclaration IFI pour détecter un enrichissement dont la source de financement n'est pas apparente, basculant ainsi d'un régime déclaratif vers un régime inquisitorial.

✓ **Le Risque de Simulation (Art 101 CDPF)**

Les donations de nue-propriété aux enfants majeurs ou les changements de résidence principale opportunistes juste avant le franchissement du seuil de 3 MDT sont dans le viseur. *Fraus omnia corruptit* : l'administration peut requalifier ces actes si elle prouve que leur unique motivation était de minorer l'assiette de l'IFI.

✓ **Pouvoirs d'Investigation (NC 9/2025)**

La Note Commune 9/2025 consacre le pouvoir des agents de procéder à des constatations matérielles sur place. Cette mesure marque la fin de la confiance *a priori* : l'agent peut désormais vérifier la réalité de l'usage professionnel ou l'effectivité de la résidence principale, transformant le contrôle en une expertise matérielle intrusive.

3. Liquidation ,Assiette Et Taux

3.1. La déduction des dettes

L'analyse révèle de nombreuses difficultés techniques et incertitudes juridiques subsistent pour le redevable de l'impôt sur la fortune (IFI/IF).

✓ **Le flou sur la nature des dettes « non hypothécaires »**

La Note Commune et la loi (LF 2023) subordonnent la déduction à la condition que les dettes « grèvent les immeubles au sens du code des droits réels (CDR) ».

Dans tous les tableaux de liquidation de l'imprimé de la déclaration annuelle (immeubles en Tunisie et à l'étranger), la colonne dédiée aux déductions est intitulée « ديون المَحْمَلَة على العقار (الحق العيني) » (Dettes grevant l'immeuble - Droit Réel).

L'imprimé confirme la position la plus restrictive de l'administration. En précisant « Droit Réel » (الحق العيني), le formulaire exclut de fait les dettes chirographaires (prêts personnels sans garantie réelle). La déduction est conditionnée par l'inscription d'une sûreté (hypothèque ou privilège) au sens du Code des Droits Réels, validant ainsi la critique de la « double peine » pour les propriétaires finançant des travaux par crédit simple.

✓ **L'exclusion des dettes liées aux aménagements et à la valorisation**

Un point de tension majeur réside dans l'asymétrie entre l'évaluation de l'actif et la prise en compte du passif.

- **Asymétrie fiscale** : Le bien est évalué à sa valeur vénale réelle (incluant la plus-value apportée par des travaux), mais la loi refuse expressément la déduction des dépenses engagées pour réparer, entretenir, améliorer ou reconstruire le patrimoine.
- **Difficulté non résolue** : Le sort des dettes contractées spécifiquement pour financer ces travaux de valorisation reste ambigu. Si ces dettes ne sont pas considérées comme « grevant l'immeuble » au sens strict, le redevable subit une double peine : une base imposable gonflée par les travaux et un passif correspondant non déductible.

✓ **Le traitement des intérêts et les modalités de remboursement**

- **Principal vs Intérêts** : La Note Commune ne précise pas si la déduction couvre uniquement le principal de la dette ou si elle englobe également les intérêts courus et non payés au 1er janvier. Une réponse négative créerait une distorsion économique, notamment dans les financements longs.
- **Emprunts *In Fine*** : Rien n'est précisé sur d'éventuelles mesures anti-abus visant les emprunts remboursables *in fine*, qui permettent de maintenir une déduction maximale du capital pendant toute la durée du prêt.

✓ **Le vide technique sur les dettes liées aux parts de SCI**

Bien que les parts de sociétés civiles immobilières (SCI) soient incluses dans l'assiette, la Note Commune est particulièrement « frugale » sur le passif associé :

- **Dettes d'acquisition des parts** : On ignore si un associé peut déduire une dette personnelle contractée pour financer l'acquisition de ses parts dans la SCI, dès lors que cette dette ne grève pas l'immeuble social lui-même mais les titres mobiliers.
- **Passif interne de la SCI** : La transposabilité des conditions restrictives (sûretés réelles) aux dettes inscrites au passif du bilan de la SCI pour le calcul de la valeur des parts n'est pas définie.

✓ **L'imputation des excédents de dettes**

- **Surplus de passif** : La Note Commune n'aborde pas le cas où la dette grevant un immeuble spécifique excède la valeur commerciale de ce dernier.
- **Difficulté non résolue** : Le redevable ignore s'il peut imputer le surplus de dette sur la valeur d'autres actifs immobiliers non grevés de son patrimoine pour réduire sa base imposable.

✓ **Les dettes familiales et les garanties**

- **Dettes "entre soi"** : L'admissibilité des dettes contractées auprès des membres de la famille ou de sociétés affiliées demeure une zone grise, faute de critères de contrôle de la réalité de ces passifs dans la Note Commune.
- **Garanties pour tiers** : Si les garanties réelles au profit des sociétés sont expressément exclues, le sort des cautions ou garanties octroyées au profit de personnes physiques (ex. membre de la famille) n'est pas clairement tranché.

3.2. L'incertitude sur les critères de "Valeur Commerciale Réelle"

La Note Commune se limite à mentionner l'usage de "présomptions de fait et de droit" par l'administration sans les codifier.

- **Risque d'arbitraire** : En l'absence de barèmes par zone géographique ou de méthodes de calcul standardisées (comme la capitalisation du revenu), le contribuable reste exposé à une

appréciation subjective des services fiscaux, particulièrement renforcée par les nouvelles prérogatives de **constatations sur place** instaurées par la suite.

En résumé, la NC 15-2023 se borne à énoncer des principes généraux de valorisation sans offrir le cadre opératoire nécessaire pour traiter les **actifs complexes** (SCI), **internationaux** ou **dépendants de marchés spécifiques**, laissant une large marge d'interprétation à l'administration fiscale.

Déterminer la "valeur vénale réelle" dans un marché non transparent est un exercice périlleux, d'autant que la NC 15/2023 omet sciemment de mentionner le second paragraphe de l'**Article 6 du CDPF** ¹.

Cette omission est capitale : ce paragraphe oblige normalement l'administration à justifier ses redressements par des **données comparables**. En s'en affranchissant, la doctrine administrative ouvre la voie à des évaluations arbitraires fondées sur de simples présomptions de fait.

3.3. Effet De Seuil Brutal

Le dispositif repose sur un seuil d'assujettissement de 3 millions de dinars (MDT) et un taux proportionnel unique de 0,5 %. Une analyse rigoureuse de la Note Commune 15/2023 révèle une subtilité fondamentale : ce montant de 3 MDT ne constitue nullement un abattement à la base (une tranche exonérée), mais un pur seuil de déclenchement.

Dès que la valeur vénale nette atteint ce plafond, l'impôt de 0,5 % s'applique sur l'intégralité du patrimoine. Ce mécanisme génère un effet de seuil brutal où le dépassement d'un seul dinar engendre une charge fiscale immédiate de 15 000 DT, illustrant une approche de la progressivité pour le moins rudimentaire.

- **Impact** : Un contribuable possédant un patrimoine net de 2 999 999 DT ne paie rien, tandis qu'un contribuable possédant 3 000 000 DT doit acquitter 15 000 DT. Cette absence de progressivité au franchissement du seuil crée une iniquité fiscale importante.

¹ Article 6 CDPF : « Elle peut établir l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions de droit ou de présomptions de fait formées notamment de comparaisons avec des données relatives à des exploitations, des sources de revenu ou des opérations similaires. Elle peut également réviser et redresser les avantages fiscaux en cas de manquement à l'une des conditions du bénéfice desdits avantages »

V. LA MUTATION DE 2026 : VERS UN IMPOT GLOBAL SUR LA FORTUNE

L'article 88 de la Loi de Finances 2026 et la Note Commune n° 13/2026 marquent une transition majeure en Tunisie, passant de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à un **Impôt sur la Fortune (ISF)** global, incluant désormais les biens meubles et les avoirs financiers sous certaines conditions

1. L'Article 88 De La Loi De Finances 2023 (LF 2026)

Cet article abroge l'article 23 de la LF 2023 (qui régissait l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)) pour instaurer le nouvel « Impôt sur la Fortune ».

- **Personnes Imposables** : Les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine atteint le seuil d'imposition au 1er janvier de chaque année. Le patrimoine inclut les biens propres du redevable et ceux de ses enfants mineurs sous sa tutelle.
- **Territorialité** :
 - **Résidents** : Imposables sur leurs biens situés en Tunisie et à l'étranger (sous réserve des conventions internationales).
 - **Non-résidents** : Imposables uniquement sur leurs biens (immeubles et meubles) situés en Tunisie.
- **Nouveau Barème Progressif** : Contrairement au taux unique de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), l'ISF introduit deux paliers :
 - **0,5 %** pour la tranche comprise entre 3 et 5 millions de dinars (MDT).
 - **1 %** pour la fraction dépassant 5 MDT.

2. La Note Commune N° 13/2026

La Note Commune détaille l'assiette de l'impôt, les exonérations et les modalités de calcul.

2.1. Élargissement de l'Assiette Imposable

L'impôt ne frappe plus seulement les immeubles, mais aussi les **biens meubles** :

- **Immeubles** : Terrains bâtis et non bâtis, droits réels (usufruit, nue-propriété) et parts dans les sociétés civiles immobilières (SCI).
- **Meubles** : Les biens « par nature » (objets physiques transportables) et les biens « par détermination de la loi » (droits, actions, créances, etc.).

2.2. Exonérations Spécifiques

Certains actifs sont expressément exclus du calcul de la fortune nette :

✓ L'habitation principale (le logement familial)

- **Étendue** : L'exonération est accordée à l'habitation principale du redevable, indépendamment de sa valeur ou de sa superficie.
- **Composantes** : Elle englobe les constructions bâties et les dépendances non bâties rattachées à la résidence principale.
- **Ameublement** : L'ameublement (meubles meublants) utilisé effectivement pour équiper ladite résidence est également exonéré, quelle que soit sa valeur.
- **Preuve** : L'usage en tant qu'habitation principale est prouvé par une attestation délivrée par les services compétents.

✓ Les actifs et biens affectés à l'usage professionnel

Les immeubles, les meubles et les titres appartenant à des personnes physiques et affectés à leur usage professionnel sont exonérés sous certaines conditions.

Conditions de forme pour l'exonération :

Pour prouver le caractère professionnel, le bien doit remplir l'un des deux critères suivants :

- Être inscrit parmi les actifs du bilan issu d'une comptabilité régulière tenue par le redevable pour déterminer son revenu net soumis à l'impôt.
- Ou avoir fait l'objet d'une déclaration de revenus professionnels.

Immeubles à usage professionnel :

- **Définition** : Est considéré comme immeuble professionnel tout bâtiment (bâti ou non bâti) dans lequel est exercée, ou qui est l'objet d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole visant la réalisation de bénéfices.
- **Cas particulier de l'agriculture** : Pour les terrains agricoles, l'exonération est directement liée à l'exploitation effective par le propriétaire et à la déclaration des revenus agricoles y afférents. En l'absence de déclaration, le terrain reste soumis à l'impôt sur la fortune.
- **Cultures stratégiques** : Les terrains agricoles dédiés aux grandes cultures et exploités directement sont également exonérés selon les conditions requises.
- **Exclusion** : Les immeubles loués au profit de tiers ne bénéficient pas de l'exonération professionnelle et sont inclus dans l'assiette imposable.

Meubles à usage professionnel :

- **Critères** : Les meubles doivent être liés à l'activité du redevable et affectés effectivement à l'usage professionnel.
- **Inclusion** : Sont visés les outils, les équipements, le matériel, les animaux et tout autre objet utilisé réellement pour l'activité.
- **Preuve** : L'affectation professionnelle peut être prouvée par tous les moyens de preuve admis par la loi.
- **Exclusion** : Les biens faisant l'objet d'un contrat de leasing (crédit-bail) ou d'Ijara ne sont pas inclus dans le patrimoine du preneur (tant que la propriété ne lui est pas transférée), mais s'ils l'étaient, ils resteraient taxables s'ils ne sont pas professionnels.

Titres, actions et parts sociales à caractère professionnel :

Les titres sont exonérés s'ils sont affectés à l'usage professionnel. La Note Commune définit ce caractère selon une règle de détention :

- **Règle des 50 %** : Les actions dans les sociétés dont le capital est divisé en actions sont professionnelles si le nombre d'actions détenues par le redevable (seul ou avec ses enfants mineurs sous tutelle) représente au moins 50 % de l'ensemble des participations dans le capital de la société.
- **Parts sociales** : Cette règle des 50 % s'applique également aux parts sociales dans les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL).
- **Sociétés de personnes et communautaires** : Sont également exonérées les parts dans les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés de fait, les sociétés communautaires, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles à caractère professionnel.

✓ Les avoirs financiers et l'épargne institutionnelle

Sont exclus de l'assiette imposable les fonds suivants :

- **Dépôts bancaires et postaux** : L'argent déposé sur les comptes auprès des banques, des institutions financières ou de la Poste tunisienne, incluant les différents comptes d'épargne (épargne-logement, épargne-études pour les enfants, etc.).
- **Comptes d'Épargne en Actions (CEA)** : Les fonds déposés sur les comptes CEA créés par la loi n°92-1999, destinés à l'acquisition d'actions, de parts de sociétés cotées ou de parts d'OPCVM (SICAV et FCP) qui utilisent leurs actifs pour l'achat de titres cotés ou de bons du trésor cessibles.
- **Épargne pour l'investissement** : Les comptes d'épargne destinés au financement de nouveaux projets individuels éligibles aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement.
- **Assurance et Capitalisation** : Les primes, cotisations ou participations payées dans le cadre de contrats d'assurance-vie, de contrats de capitalisation ou de contrats d'assurance Takaful (vie ou constitution de capitaux), qu'ils soient individuels ou collectifs.

✓ Les véhicules de tourisme

- **Seuil de puissance** : Les véhicules de tourisme (non utilitaires) dont la puissance fiscale est égale ou inférieure à 12 CV sont exonérés.
- **Exception** : Les véhicules dépassant 12 CV sont taxables, sauf s'ils sont affectés à un usage professionnel et inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise du redevable (pour la détermination du revenu net soumis à l'impôt).

2.3. Déduction des Dettes

La valeur des actifs soumis à l'impôt est déterminée sur la base de leur valeur après déduction des dettes grevant ces biens (الديون المحملة عليها) telles que prévues par les dispositions du Code des Droits Réels (CDR).

✓ Définition et Nature des Dettes Admises

Pour être déductibles, les dettes et les charges doivent répondre aux critères suivants :

- **Exclusivité** : Elles doivent être exclusivement liées à l'immeuble ou au meuble concerné (المتعلقة بحصراه).
- **Sûretés Réelles** : Elles doivent constituer des sûretés réelles (التأمينات العينية) prévues par le Code des Droits Réels. La Note Commune cite expressément deux exemples :
 - **L'hypothèque** (الرهن).
 - **Le privilège** (الامتياز).

✓ Modalités d'Évaluation de la Dette

- **Date de référence** : La valeur déductible est arrêtée à la date du 1er janvier de l'année d'imposition.
- **Montant déductible** : Pour une hypothèque, la somme pouvant être déduite est égale au montant de la dette restant due (قيمة الدين المتبقي للدفع) et figurant encore au passif du redevable à cette date précise.

✓ Exclusion Majeure : Les Garanties au Profit des Sociétés

La Note Commune insiste à plusieurs reprises sur une exception notable : les garanties réelles constituées au profit des sociétés (الضمانات العينية لفائدة الشركات) ne sont jamais déductibles.

Ces garanties ne sont pas considérées comme des dettes grevant les immeubles qui peuvent être soustraites pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur la fortune.

2.4. Obligations Déclaratives et Contrôle

- **Délai** : La déclaration doit être déposée et l'impôt payé au plus tard le **30 juin** de chaque année.
- **Valorisation** : Les biens sont évalués à leur **valeur commerciale réelle** au 1er janvier.
- **Lieu de dépôt** : Recette des finances du domicile principal (ou lieu de l'actif le plus cher pour les non-résidents).
- **Sanctions** : L'impôt est soumis aux règles de contrôle, de taxation d'office et de pénalités prévues par le Code des droits et procédures fiscaux (CDPF).

VI. ANALYSE CRITIQUE DE LA REFORME 2026 ET RISQUES SYSTEMIQUES

L'institution de l'Impôt sur la Fortune (IF) par l'article 88 de la Loi de Finances pour 2026 marque l'avènement d'une ère de transparence patrimoniale absolue en Tunisie. En abrogeant l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) de 2023, le législateur abandonne une fiscalité "fragmentée" pour un dispositif global qui redéfinit la relation entre le contribuable et l'administration. Ce n'est plus seulement la "pierre" qui est sous surveillance, mais le *stock* total de richesse.

Cette mutation revêt un caractère exceptionnel : avec un seuil d'assujettissement fixé à 3 millions de dinars (3 MDT), la Tunisie cible une élite restreinte, imposant une gestion de conformité de haut niveau.

La transition repose sur trois mutations systémiques :

- **Mutation de nature** : Le passage d'un *situs* immobilier à une assiette patrimoniale universelle (biens meubles et immeubles).
- **Mutation de tarif** : L'abandon du taux proportionnel de 0,5 % pour un barème progressif à deux paliers (0,5 % et 1 %), appliqué de manière globale.
- **Mutation d'envergure probatoire** : L'obligation pour le contribuable de produire une "cartographie patrimoniale" exhaustive annuelle, déplaçant la charge de la preuve vers une documentation proactive.

Cette mutation commence par une redéfinition rigoureuse des sujets de l'impôt, visant à neutraliser toute velléité de fragmentation familiale du patrimoine.

L'article 88 de la LF 2026 ne se contente pas d'amender le dispositif précédent ; il **abroge et remplace** formellement l'article 23 de la loi de finances 2023. Cette technique juridique emporte deux conséquences fondamentales pour le praticien :

- **Perte du fondement formel** : La doctrine administrative antérieure (notamment la Note Commune n° 15-2023) perd sa base légale directe. Elle ne peut plus être invoquée comme une règle opposable de plein droit pour le nouvel impôt.
- **Maintien de la valeur interprétative** : Pour les segments de texte restés inchangés (définition de la résidence fiscale, critères de propriété, délais déclaratifs), la doctrine de 2023 survit « par identité de motif ». Elle reste une source de référence là où le texte n'a pas été modifié.

Nuance Doctrinale Cruciale La Note Commune n° 13/2026 devient le nouveau pivot de l'interprétation administrative. Toutefois, le praticien doit maintenir une lecture bivalente : appliquer les innovations de 2026 (extension aux meubles) tout en puisant dans la rigueur des définitions de 2023 pour les concepts stables (comme le recours au Code des Droits Réels (CDR) pour définir la propriété et ses démembrements).

1. Les Personnes Imposables

1.1. Tutelle, Majorité et Indivision

L'assujettissement personnel repose sur une étanchéité stricte entre mineurs et majeurs, telle que précisée par la **Note Commune 13-2026**.

- **La règle d'inclusion familiale** : Les biens des enfants mineurs sous tutelle (généralement le père, tuteur légal selon l'article 154 du Code Des Statuts Personnelles CSP) sont automatiquement consolidés dans le patrimoine du tuteur. Cette règle prévient l'éparpillement des actifs au profit des descendants non émancipés.
- **La frontière de la majorité** : En revanche, la doctrine administrative confirme que les enfants majeurs font l'objet d'une imposition distincte. Même si leurs biens sont gérés de fait par les parents, ils ne doivent pas être intégrés à l'assiette parentale. Cette distinction est cruciale pour éviter les amalgames fiscaux lors de la détermination du seuil de 3 MDT.

- **La gestion de l'indivision** : En cas de copropriété ou d'indivision, la Note Commune impose une rigueur déclarative par quote-part :
 - Chaque coïndivisaire est personnellement responsable de la déclaration de sa part de propriété.
 - L'obligation porte sur la valeur vénale des droits réels et des meubles détenus en commun.
 - L'administration exige la mention précise des quotes-parts pour chaque actif partagé, sous peine de rejet de la valorisation nette.

1.2. Territorialité et Articulation Internationale

La territorialité de l'IF 2026 distingue les obligations selon le critère de résidence fiscale (Art. 2 du CIRPPIS) :

- **Résidents** : Imposables sur leur **fortune mondiale**. Cette universalité expose les actifs détenus hors frontières à la sagacité de la DGELF.
- **Non-résidents** : Imposables uniquement sur leurs biens (meubles et immeubles) situés en Tunisie (*Situs*).

Malgré les précisions administratives, des "zones grises" subsistent, notamment concernant la licéité et la traçabilité des dépôts à l'étranger pour les résidents, ainsi que le sort des crypto-actifs et des titres islamiques dont le traitement n'est pas explicitement tranché.

Traitement des actifs selon la résidence :

Profil	Biens en Tunisie	Biens à l'étranger	Cadre Conventionnel
Résident fiscal	Imposable	Imposable	Primauté des 13 conventions de non-double imposition (ex: Allemagne, France, Norvège) couvrant le capital/fortune.
Non-résident	Imposable	Hors champ	Utilisation du crédit d'impôt ou exonération selon le traité applicable.

Cette articulation internationale impose une analyse minutieuse des actifs, dont le champ s'étend désormais bien au-delà de l'immobilier.

2. Les Actifs Imposables

L'élargissement massif de l'assiette repose sur un renvoi au Code des Droits Réels (CDR). La notion de meuble est ici interprétée de manière extensive.

2.1. Terrains Agricoles

Le régime de l'ISF 2026, à l'instar de l'IFI 2023, intègre les terrains agricoles dans l'assiette imposable, sauf s'ils remplissent des critères stricts d'exploitation professionnelle.

- **Le Verrou de l'Exploitation Directe** : L'exonération n'est accordée que si le terrain est effectivement exploité directement par le redevable et qu'il fait l'objet d'une déclaration de revenus agricoles afférents.
- **Critique de la "Double Peine" pour le Foncier Inactif** : Un terrain agricole en friche, en attente de mise en valeur, ou dont les revenus ne sont pas encore déclarés (jeunes plantations), devient imposable de plein droit. L'impôt sanctionne ici la détention statique de la terre sans distinction de sa capacité réelle à générer la trésorerie nécessaire pour payer la taxe.
- **L'Exclusion des Exploitations via SARL** : La doctrine administrative (confirmée par la prise de position DGELF 784/2023) exclut de l'exonération les terrains appartenant à des personnes physiques mais exploités par une SARL. Même si les propriétaires sont les seuls associés de

la société, le fisc considère que l'exploitation n'est pas "directe", créant une iniquité flagrante entre l'exploitant individuel et l'exploitant en forme sociétaire.

2.2. Terrains Lotis

Le traitement des **terrains lotis** (subdivisés) constitue l'une des zones les plus floues et critiquables de la nouvelle législation.

- **L'Ombre de la LF 2013** : Loi de Finances 2013 (qui avait instauré un impôt foncier éphémère) prévoyait une exonération explicite pour les terrains lotis situés dans des zones industrielles, d'habitation ou de tourisme. L'**absence de reprise** de cette exonération dans la LF 2023 et la LF 2026 laisse présumer une volonté délibérée de taxer ces actifs.
- **Déficit de Qualification Professionnelle** : La difficulté réside dans le fait de savoir si un terrain destiné au lotissement et à la revente par un promoteur personne physique peut être qualifié d'« immeuble destiné à l'exploitation professionnelle ». La NC 13/2026 exige l'inscription à l'actif du bilan pour les non-agriculteurs. En l'absence de tenue de comptabilité, ces terrains basculent dans le patrimoine privé taxable.
- **Risque de Spéculation Requalifiée** : L'administration utilise ce flou pour limiter les exonérations accordées aux redevables qui détiennent des terrains lotis à des fins de valorisation patrimoniale sans activité de promotion immobilière déclarée.

2.3. Actifs à l'étranger

L'assujettissement des actifs situés à l'étranger sous le régime de l'Impôt sur la Fortune (ISF) 2026, constitue l'un des aspects les plus complexes et les plus risqués pour le contribuable tunisien. Si le législateur a étendu l'assiette au patrimoine mondial pour les résidents, il a laissé subsister des lacunes méthodologiques majeures.

L'évaluation à la "valeur commerciale réelle" au 1er janvier pour des biens hors territoire pose des problèmes probatoires critiques :

- **Absence de référentiels** : L'administration tunisienne n'a fourni aucun guide, base de données de comparaison ou barème pour les marchés immobiliers étrangers.
- **Risque de redressement systématique** : Le contribuable de bonne foi est exposé à un risque élevé de redressement pour "insuffisance d'évaluation". Comment prouver la valeur vénale d'un appartement à Paris ou Dubaï sans une expertise locale reconnue, et à quel taux de change (officiel ou autre) au 1er janvier ? La loi reste muette sur ces modalités.

La note 6 de l'imprimé précise que pour les montants à l'étranger, il faut mentionner le « المبلغ المعادل بالدينار التونسي بعد تحويله من العملة الأجنبية » (Le montant équivalent en Dinar Tunisien après sa conversion de la monnaie étrangère).

L'imprimé confirme que la charge de la conversion (et donc le risque de change) repose sur le redevable. Il est impératif d'ajouter un conseil pratique sur l'utilisation du cours moyen de la BCT au 1er janvier pour sécuriser la déclaration.

- **Dépôts bancaires étrangers** : L'article 88 exonère les fonds déposés dans les "banques" sans préciser s'il s'agit uniquement des banques tunisiennes. La Note Commune 13-2026 ne tranche pas : si l'exonération est limitée au territoire national, elle crée une distorsion majeure pour les résidents globaux.

L'administration fiscale confirme via l'imprimé que l'exonération des dépôts bancaires s'applique également aux comptes détenus à l'étranger par les résidents tunisiens. Le tableau IV de la section des « المكاسب المستثناة من الضريبة » (Biens exonérés) de l'imprimé prévoit expressément une case pour les « الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي » et inclut une colonne pour préciser si ces fonds sont « داخل أو خارج البلاد التونسية » (à l'intérieur ou à l'extérieur de la Tunisie)..

- **Habitation principale à l'étranger** : La doctrine administrative n'a pas précisé si un résident tunisien possédant sa seule maison à l'étranger (tout en étant locataire en Tunisie) peut revendiquer l'exonération au titre de l'habitation principale pour ce bien étranger.

2.4. Fonds de Commerce

La valorisation du fonds de commerce au 1er janvier représente le principal terrain de friction futur entre le redevable et l'administration, l'évaluation de la clientèle ou du droit au bail repose sur des méthodes instables (capitalisation des bénéfices, ratios sectoriels) sujettes à contestation.

L'analyse technique révèle une disparité de traitement injustifiable selon le mode d'exercice de l'activité commerciale :

- **Exploitation individuelle** : L'entrepreneur en nom propre bénéficie d'une exonération totale de son fonds, de son matériel et de ses stocks s'ils sont affectés au bilan professionnel.
- **Exploitation sociétaire (Le verrou des 50 %)** : Pour les associés de sociétés (SA, SARL), la Note Commune 13/2026 impose un seuil de détention de **50 % du capital** (seul ou avec enfants mineurs) pour qualifier les titres d'actifs professionnels exonérés.
- **Critique** : Ce critère de 50 %, absent de la loi, est une **création administrative prétorienne** qui pénalise l'actionnaire minoritaire. La valeur de ses parts sociales intègre mécaniquement la valeur du fonds de commerce, rendant ce dernier indirectement taxable alors qu'il s'agit d'un outil de production.

2.5. Immeubles à usage mixte

La législation sur l'IF de 2026 et la doctrine de 2023 (dont la valeur interprétative subsiste) sont muettes sur la **méthodologie de ventilation** pour un actif unique à usages multiples.

- **Le flou sur l'abattement** : En cas d'affectation partielle, le redevable ne sait pas s'il peut bénéficier d'un abattement proportionnel à la surface ou à la valeur. La source souligne que ce silence soulève la question : comment calculer cet abattement ? Faut-il se baser sur la superficie ou sur une évaluation distincte de chaque partie ?
- **L'insécurité déclarative** : En l'absence de directives, le contribuable pourrait être tenté de déclarer l'intégralité d'un bâtiment mixte comme « habitation principale » pour l'exonérer totalement, s'exposant ainsi à un redressement fondé sur des « présomptions de fait » par l'administration.
- **Sanction de l'investissement locatif** : Si un propriétaire habite le premier étage d'une villa (exonéré comme résidence principale) et loue le rez-de-chaussée, cette portion louée rentre mécaniquement dans le calcul de la fortune si sa valeur vénale cumulée avec les autres actifs atteint **3 millions de dinars**.

Cette règle crée une distorsion où la partie de l'immeuble générant un revenu (le loyer déjà soumis à l'IRPP) subit une double taxation via l'IF, alors que la partie « oisive » (la résidence de luxe) est totalement protégée par l'exonération

- **La problématique de la preuve et du bilan professionnel** : Pour les immeubles mixtes incluant un usage professionnel, la doctrine administrative (NC 15/2023) exige souvent que l'immeuble soit **inscrit à l'actif du bilan** pour justifier l'exonération, cette condition de l'inscription au bilan comme étant **ultra vires** (au-delà de la loi), car l'article 88 parle d'immeubles « destinés » à l'usage professionnel sans mentionner l'obligation comptable d'inscription. Un professionnel libéral utilisant une chambre de sa villa comme cabinet pourrait se voir refuser l'exonération partielle si son bilan ne mentionne pas cette quote-part de l'immeuble.

2.6. Méthodes d'Évaluation

Le législateur et la doctrine administrative imposent une évaluation basée sur la "valeur commerciale réelle" au 1er janvier, sans toutefois codifier les méthodes pour les actifs complexes

- **Titres de sociétés (SCI et autres) :** La NC 13/2026 confirme l'inclusion des parts sociales mais reste muette sur la méthodologie (Actif Net Comptable Corrigé vs Valeur de Vénale). L'absence de règles sur la compensation entre plus-values et moins-values latentes au sein d'une société crée une incertitude sur l'assiette réelle.
- **Proportionnalité :** Le texte ne précise pas si l'on doit appliquer un **ratio immobilier** sur la valeur des parts (pour exclure les actifs mobiliers détenus par une SCI) ou si la valeur totale du titre est imposable

La valorisation au 1er janvier est le "champ de bataille" principal avec l'administration. Pour les démembrements de propriété (usufruit/nue-propriété), le recours au barème de l'article 38 du code des droits d'enregistrement et de timbre CDET est la règle impérative.

2.7. Focus Critique : Créances et Comptes Courants Associés (CCA)

L'inclusion des créances est l'un des points de friction les plus dangereux pour les chefs d'entreprise. En tant que "meubles par détermination de la loi", les **Comptes Courants Associés (CCA)** tombent directement dans le champ de l'IF.

- **Le Piège Économique :** Bien que ces fonds soient injectés pour la survie ou le développement de l'entreprise, ils constituent une créance de l'associé sur la société.
- **Le Risque de Double Emploi :** On assiste à une forme de double emploi fiscal où la valeur est taxée au niveau de l'entreprise (actif social) et au niveau de l'associé (créance patrimoniale), sans que cette dernière ne soit nécessairement liquide ou productive de revenus. Cette mesure pénalise l'investissement en fonds propres.

2.8. Exonérations et "Zones Grises" : La Doctrine Prétorienne

Les exonérations constituent les derniers remparts du patrimoine d'usage, mais leur application est entachée par une "doctrine prétorienne" (administrative) restrictive.

- **Le Seuil de 50 % (Critique Majeure) :** La Note Commune 13-2026 introduit une condition de détention de 50 % du capital pour qu'une participation soit exonérée comme "titre professionnel".
Ce critère est totalement absent du texte de la Loi de Finances 2026. Cette addition administrative fragilise le dispositif et constitue une potentielle rupture d'égalité devant l'impôt, susceptible de contentieux.
- **L'Asymétrie SICAV vs Dépôts :** C'est le piège central pour le gestionnaire de fortune. La loi exonère les "sommes déposées en banque" mais la Note Commune confirme l'imposition des **parts d'OPCVM (SICAV/FCP)**. Ici, la *nature juridique* (valeur mobilière) l'emporte sur la *fonction économique* (liquidité). Un arbitrage entre un dépôt à terme (exonéré) et une SICAV monétaire (imposable) devient une décision fiscale stratégique.
- **La Résidence Principale :** Exonérée avec ses meubles meublants d'usage effectif. Toutefois, la preuve du caractère "principal" (attestations des services compétents) reste peu définie, laissant une marge de manœuvre à l'appréciation souveraine de l'administration.

3. Liquidation ,Assiette Et Taux

3.1. Dettes Déductibles

La loi maintient une définition étroite des dettes admises en diminution de l'assiette :

- **Sûretés réelles uniquement** : Seules sont déductibles les dettes existant au 1er janvier qui "grevent les biens au sens du Code des droits réels" (hypothèques, privilèges).
- **Exclusion des dettes chirographaires** : Seules les dettes grevant directement le bien (hypothèques, privilèges, gages) sont déductibles. Cela signifie qu'un prêt bancaire classique contracté pour acquérir des meubles ou financer des travaux, s'il n'est pas assorti d'une sûreté réelle, ne réduit pas l'assiette imposable.
- **Iniquité des aménagements** : Les travaux valorisent l'actif (augmentant la taxe), mais le passif de financement correspondant reste souvent non déductible, créant une "double peine" pour le propriétaire.

3.2. Effet du seuil

Bien que le montant nominal de **3 millions de dinars (MDT)** reste inchangé par rapport à l'IFI de 2023, son maintien dans un contexte d'élargissement de l'assiette constitue, en pratique, un abaissement de la barrière à l'entrée fiscale.

- **Un seuil statique pour une assiette élargie (Élargissement "caché")** : Le seuil de 3 MDT s'appliquait en 2023 exclusivement au patrimoine immobilier net. En 2026, ce même seuil de 3 MDT englobe désormais les biens meubles corporels et incorporels (actions, obligations, comptes bancaires, SICAV, assurances-vie) ainsi que les fonds de commerce.

Maintenir le seuil identique tout en changeant la nature des actifs comptabilisés revient à intégrer mécaniquement de nouveaux contribuables qui n'étaient pas visés auparavant. Un foyer possédant 2 MDT d'immobilier et 1 MDT d'avoirs financiers devient imposable en 2026, alors qu'il était hors champ en 2023.

- **La problématique du seuil "Brut" vs "Net" pour l'obligation déclarative** : Une zone de flou persiste sur la méthode de calcul du seuil pour déclencher l'obligation de déclaration.
 - **L'approche prudente** : L'administration pourrait exiger le dépôt d'une déclaration dès que le patrimoine **brut** (avant déduction de l'habitation principale et des dettes) atteint 3 MDT, même si le patrimoine **net** est nul.
 - **Critique** : Cela impose une charge administrative lourde (évaluation de tous les biens, recours à des experts) à des contribuables qui, in fine, ne devront rien au fisc. Cette insécurité juridique sur le mode de calcul du seuil déclencheur est une source majeure de contentieux potentiel.

À titre de comparaison professionnelle, l'IFI en France possède un seuil d'imposition de **1,3 million d'euros** (environ 4,3 MDT), mais le calcul de l'impôt commence dès **800 000 euros** avec un barème progressif par tranches.

Le modèle tunisien de 2026 est jugé plus "brutal" car il ne prévoit pas de mécanisme de lissage ou de décote pour les patrimoines se situant juste au-dessus du seuil de 3 MDT, créant une pression fiscale forte dès l'entrée dans le champ d'application.

3.3. Analyse du Risque Systémique : L'Article 43 du CIRPPIS

Le véritable danger de l'IF 2026 ne réside pas dans sa charge fiscale propre, mais dans sa fonction de **"Massive Data Collector"**. La déclaration d'IF constitue un **Static Stock Reveal** (révélation du stock statique) que la DGELF va systématiquement croiser avec les **Dynamic Income Flows** (flux de revenus annuels).

L'articulation avec l'Article 43 du CIRPPIS est le risque systémique majeur : toute augmentation de la fortune nette entre deux déclarations d'IF qui ne correspondrait pas aux revenus déclarés (après train de vie) déclencherait une présomption de fraude. L'administration utilisera l'IF pour quantifier l'enrichissement injustifié.

L'Impôt sur la Fortune 2026 n'est plus une simple taxe immobilière, c'est un scanner patrimonial. Il impose aux contribuables l'adoption d'un "Mapping Patrimonial au 1er Janvier" exhaustif et une stratégie probatoire intégrée. L'enjeu n'est plus seulement de payer l'impôt, mais de sécuriser la cohérence historique de sa richesse face à une administration désormais armée d'une vision panoramique.

VII. INCIDENCE DES CONVENTIONS DE NON-DOUBLE IMPOSITION (CNDI)

L'examen de l'incidence des Conventions de Non-Double Imposition (CNDI) sur l'impôt sur la fortune révèle des enjeux majeurs en matière de territorialité et de risques de double taxation, selon que des accords spécifiques existent ou non entre la Tunisie et les pays tiers.

L'article 88 de la Loi de Finances 2026 précise explicitement que cet impôt s'applique « sous réserve des conventions internationales ».

1. Cas D'absence De CNDI

En l'absence de convention fiscale, la Tunisie exerce pleinement sa souveraineté fiscale :

- **Droit d'imposition** : La Tunisie patrimoine la fortune situés sur son territoire appartenant à des non-résidents, ainsi que les biens situés à l'étranger détenus par des résidents tunisiens.
- **Risque de double imposition** : Un redevable peut être taxé deux fois sur le même patrimoine si l'État de situation des biens (pour un résident tunisien) ou l'État de résidence (pour un non-résident possédant des biens en Tunisie) soumet également ces actifs à un impôt sur le capital.
- **Absence de mécanisme interne** : Aucune disposition de la Loi de Finances 2026 ne prévoit l'imputation de l'impôt sur la fortune acquitté à l'étranger sur l'impôt sur la fortune dû en Tunisie pour prévenir cette double taxation.

2. Cas Des CNDI Traitant Des Impositions De La Fortune

Certaines conventions (notamment avec le **Canada, la Turquie, l'Autriche, la Belgique, la Norvège, la Suède** ou la **Tchèque**) contiennent un article spécifique dédié à l'imposition de la fortune.

- **Incertitude juridique** : Bien que ces traités prévoient de s'appliquer aux impôts futurs de nature « identique ou analogue », il n'est pas garanti que le nouvel impôt sur la fortune de 2026 soit considéré comme tel par rapport aux impôts existants lors de la signature (IRPP et IS).
- **Conventions limitées à une citation** : Des pays comme l'Afrique du Sud, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou la Suisse citent l'impôt sur la fortune dans le titre ou l'objet de la convention sans toutefois prévoir de dispositions fiscales concrètes pour en régler l'imposition.
- **Imposition à la source sans crédit d'impôt fortune** : Pour le Canada, le Luxembourg, la Norvège et la Turquie, la convention permet à l'État de situation d'imposer, mais le mécanisme d'élimination de la double imposition en Tunisie ne vise expressément que l'impôt sur le revenu, rendant la double imposition de la fortune inévitable.
- **Élimination par crédit d'impôt effectif** : L'Autriche, la Belgique, le Danemark, la République Tchèque, la Roumanie et la Suède permettent de déduire de l'impôt tunisien le montant payé à l'étranger sur le même bien, dans la limite de l'impôt dû en Tunisie.
- **Octroi d'un crédit d'impôt fictif (Tax Sparing)** : L'Espagne, l'Allemagne et la Serbie vont plus loin en permettant de déduire un impôt qui aurait dû être payé à l'étranger s'il n'y avait pas eu d'exonération locale.

3. Cas Des CNDI Ne Traitant Pas Des Impositions De La Fortune

Il s'agit du cas le plus problématique, car la protection conventionnelle peut s'avérer inopérante.

- **Limitation au revenu** : La majorité des CNDI tunisiennes visent uniquement les impôts sur les revenus (salaires, plus-values, gains d'aliénation).
- **Différence de nature** : L'impôt sur la fortune étant un impôt sur le **capital** et non sur le revenu, il n'est pas considéré comme de nature identique ou analogue aux impôts couverts par ces conventions.
- **Conséquence** : L'existence d'une telle convention n'empêche pas le cumul d'impositions entre la Tunisie et l'État étranger sur les mêmes actifs immobiliers.

VIII. GESTION ET D'OPTIMISATION DU NOUVEL IMPOT SUR LA FORTUNE (IF)

Ce guide pratique, rédigé sous un angle d'expertise fiscale, détaille les leviers légaux de gestion et d'optimisation pour prévenir ou atténuer l'imposition au titre du nouvel **Impôt sur la Fortune (IF)** introduit par la loi de finances 2026, qui succède à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) de 2023.

1. Arbitrage et Réallocation des Actifs Financiers

L'une des mutations majeures de 2026 est l'inclusion des actifs mobiliers (SICAV, actions, créances) dans l'assiette imposable. Pour rester sous le seuil de **3 millions de dinars (MDT)**, un arbitrage est nécessaire :

- **Privilégier les dépôts bancaires directs** : Les fonds déposés auprès des banques, des institutions financières ou de la Poste tunisienne sont expressément **exonérés**.
- **Attention au "piège" des SICAV** : Contrairement aux dépôts à terme, les parts d'OPCVM (SICAV et FCP) sont considérées comme des valeurs mobilières imposables. Le transfert de placements de SICAV vers des comptes de dépôt peut réduire mécaniquement l'assiette imposable.
- **Investir dans l'Assurance-Vie** : Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation bénéficient d'une **exclusion** du patrimoine imposable.

2. Optimisation de l'Exonération de la Résidence Principale

L'habitation principale constitue l'avantage fiscal le plus puissant puisqu'elle est exonérée **sans condition de valeur ou de superficie**.

- **Intégration du mobilier** : L'exonération couvre désormais non seulement l'immeuble mais aussi les **meubles meublants** servant à son équipement.
- **Sécurisation de la preuve** : Pour prévenir toute requalification par l'administration (Article 101 du CDPF), le redevable doit s'assurer que l'adresse de sa **Carte d'Identité Nationale (CIN)** et ses factures de consommation correspondent effectivement à la résidence déclarée comme principale.
- **Prudence sur l'usage mixte** : Si une partie de la résidence est louée ou utilisée professionnellement sans être inscrite au bilan, cette fraction rentre dans l'assiette taxable.

3. Professionnalisation du Patrimoine (Exonération de l'Outil de Travail)

Les actifs affectés à l'exploitation professionnelle sont hors champ de l'IF.

- **Inscription au bilan** : Pour les exploitants individuels, l'immeuble ou le fonds de commerce doit être **inscrit à l'actif du bilan** issu d'une comptabilité régulière pour bénéficier de l'exonération.
- **Le verrou des 50 % pour les sociétés** : Pour les associés de SARL ou SA, la doctrine (NC 13/2026) exige une détention de **plus de 50 % du capital** (seul ou avec enfants mineurs) pour que les titres soient considérés comme des actifs professionnels exonérés. Un actionnaire minoritaire verra la valeur de ses parts taxée, incluant indirectement la valeur des immeubles et fonds de commerce de la société.

4. Gestion Rigoureuse du Passif Déductible

Seules les dettes grevant directement les actifs imposables et assorties de **sûretés réelles** (hypothèques, privilèges, gages) au 1er janvier sont déductibles.

- **Refinancement des dettes chirographaires** : Un prêt bancaire classique sans garantie réelle n'est pas déductible. Pour optimiser l'assiette nette, il est conseillé de substituer ces prêts par des financements assortis d'une **hypothèque** sur le bien imposable.

- **Exclusion des garanties pour tiers** : Les cautionnements réels donnés au profit de sociétés ne sont pas admis en déduction.

5. Stratégies de Transmission et Fragmentation Familiale

L'IF inclut les biens des **enfants mineurs** sous tutelle, mais pas ceux des enfants majeurs.

- **Donations de nue-propriété** : Transférer la nue-propriété aux enfants majeurs permet de diviser la valeur du bien selon le barème de l'Article 38 du CDET. Si la valeur de l'usufruit conservé par le parent et la nue-propriété de l'enfant sont chacune inférieures à 3 MDT, l'impôt peut être totalement évité.
- **Avertissement sur la simulation** : Toute mutation (vente ou donation) intervenant juste avant le seuil d'imposition sans réalité économique peut être requalifiée en "simulation" par l'administration fiscale.

6. Gestion de la Résidence Fiscale pour les binationaux

- **Non-résidents** : Ils ne sont imposés que sur leurs biens (meubles et immeubles) **situés en Tunisie**.
- **Résidents** : Ils sont imposables sur leur **fortune mondiale**.
- **Optimisation conventionnelle** : Il est crucial de vérifier si une **Convention de Non-Double Imposition (CNDI)** couvrant l'impôt sur le capital existe (ex: France, Allemagne, Norvège) pour imputer l'impôt payé à l'étranger.

7. Risque Systémique : L'Article 43 du CIRPPIS

Le redevable doit garder à l'esprit que la déclaration d'IF sert de "**scanner patrimonial**". Toute augmentation de la fortune nette non justifiée par des revenus déclarés (flux) expose le contribuable à un redressement sur la base de l'**accroissement inexpliqué du patrimoine** (Articles 42-43 du CIRPPIS). Une cohérence historique entre le train de vie, les revenus et le stock de fortune est donc impérative.

IX. CONCLUSION GENERALE

En conclusion, ce document met en lumière une **mutation structurelle profonde** du paysage fiscal tunisien, marquée par le passage d'une imposition ciblée sur la "pierre" (IFI 2023) à un **Impôt sur la Fortune (ISF) global** en 2026. Cette transition, dictée par des impératifs budgétaires croissants et une volonté de justice distributive, redéfinit radicalement le contrat social et la gestion du patrimoine privé en Tunisie.

Les points saillants qui ressortent de cette analyse sont les suivants :

- **Un élargissement massif de l'assiette imposable** : L'ISF 2026 ne se limite plus aux actifs immobiliers mais englobe désormais les **biens meubles, les créances (notamment les comptes courants associés), les avoirs financiers et les fonds de commerce**. Cette extension, combinée au maintien d'un seuil de **3 MDT**, entraîne un abaissement de fait de la barrière à l'entrée fiscale, intégrant de nouveaux contribuables qui étaient auparavant hors champ.
- **Un outil de transparence et de contrôle "systémique"** : Plus qu'une simple taxe, l'ISF est présenté comme un **"scanner patrimonial"**. La déclaration annuelle permet à l'administration d'opérer des recoupements systématiques avec les flux de revenus déclarés (en lien avec l'Article 43 du CIRPPIS), transformant le contrôle fiscal en une surveillance continue de l'enrichissement.
- **Des zones d'ombre et une insécurité juridique persistantes** : Le document critique vivement les nombreuses **"zones grises"** laissées par le législateur et la doctrine administrative (Note Commune 13/2026). Parmi celles-ci figurent l'absence de méthodologie précise pour évaluer les **sociétés civiles immobilières (SCI)**, les actifs situés à l'étranger, ou encore le traitement discriminatoire des terrains agricoles exploités via des sociétés.
- **Une rigidité doctrinale et technique** : L'analyse souligne la brutalité de l'**effet de seuil** (absence de progressivité au franchissement des 3 MDT) et la restriction sévère du passif déductible, limité aux seules dettes assorties de **sûretés réelles** (hypothèques, privilèges), ce qui peut générer une "double peine" pour les propriétaires ayant financé des travaux par des prêts classiques.
- **Une portée internationale complexe** : L'imposition de la fortune mondiale pour les résidents soulève des défis probatoires immenses et des risques réels de **double imposition**, d'autant plus que de nombreuses conventions fiscales tunisiennes ne couvrent pas explicitement l'impôt sur le capital.

En somme, l'instauration de l'ISF en 2026 impose aux contribuables une **stratégie de conformité de haut niveau** et une cartographie patrimoniale exhaustive. Pour l'expert fiscaliste, ce nouveau régime marque la fin de la sanctuarisation du capital et l'avènement d'une ère de **transparence patrimoniale absolue**.

Liste Des Abréviations

Abréviation	Explication / Signification
ANC	Actif Net Comptable
APIA	Agence de Promotion des Investissements Agricoles
APII	Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation
BCT	Banque Centrale de Tunisie
CCA	Comptes Courants Associés
CDET	Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
CDPF	Code des Droits et Procédures Fiscaux
CDR	Code des Droits Réels
CIN	Carte d'Identité Nationale
CIRPPIS	Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés
CNDI	Conventions de Non-Double Imposition
CSP	Code du Statut Personnel
CSS	Contribution Sociale de Solidarité
DGELF	Direction Générale des Études et de la Législation Fiscale
DT	Dinar Tunisien
FCP	Fonds Commun de Placement
FMI	Fonds Monétaire International
IFI	Impôt sur la Fortune Immobilière
IRPP	Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
IS	Impôt sur les Sociétés
ISF	Impôt sur la Fortune
LF	Loi de Finances
LFC	Loi de Finances Complémentaire
MDT	Millions de Dinars Tunisiens
OPCVM	Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
PAS	Plan d'Ajustement Structurel
PLF	Projet de Loi de Finances
SA	Société Anonyme
SARL :	Société à Responsabilité Limitée
SCI	Société Civile Immobilière
SICAV	Société d'Investissement à Capital Variable
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UTICA	Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat

Société Mourad Guellaty et Associés

Audit | Conseil | Fiscalité | Organisation

Cette publication a été préparée avec le plus grand soin, mais elle a été rédigée en termes généraux et ne doit être considérée que comme une orientation d'ordre général. Elle ne saurait couvrir des situations spécifiques, et il est déconseillé d'agir ou de s'abstenir d'agir sur la base des informations qu'elle contient sans avoir obtenu un avis professionnel approprié.

Ni **Société Mourad Guellaty et Associés**, ni leurs associés, employés et/ou agents respectifs n'acceptent ou n'assument de responsabilité ou d'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action entreprise ou omise sur la base des informations contenues dans cette publication, ni pour toute décision prise à partir de celles-ci.

À propos de la Société Mourad Guellaty et Associés

Implanté à La Marsa, le Cabinet Mourad Guellaty est un acteur reconnu dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de l'organisation. Fort de plusieurs décennies d'expérience en Tunisie et à l'international, il met son expertise et la qualité de ses services au service de la confiance et de la performance de ses clients.

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Contact :

E-mail : contact@cabinetguellaty.com

Tél : + 216 29 507 030

© Société Mourad Guellaty et Associés 2025
Tous droits réservés

